Iren Mercato S.p.A.
www.irenlucegas.it
irenmercato@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale Euro 61.356.220,00 i.v.
Registro Imprese di Genova,
C.F. 01178580997 - REA 390320

Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359
Società sottoposta a direzione e coordinamento
dell'unico socio Iren S.p.A. - C.F. 07129470014

Sede Legale e Direzione
Via SS. Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558 115
Fax +39 010 5586 348

Genova, _____

Spettabile
_____
_____

Oggetto:
Offerta _____ Codice Offerta_____
Proposta per clienti non domestici avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica **e/o gas naturale nel mercato libero** a servizio di più POD/PDR mediante la conclusione di contratti distinti per ciascun POD/PDR alle condizioni contenute nel modulo di "Accettazione Parte Generale", nei moduli di "Accettazione POD/PDR" e negli ulteriori documenti contrattuali

La nostra Società, Iren Mercato S.p.A., con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7, C.F. 01178580997 e P.IVA di Gruppo 02863660359, la quale opera, tra l'altro, nei settori della vendita del gas naturale a clienti con consumi anche superiori a 200.000 Smc/anno e della vendita di energia elettrica, facendo seguito alla Vostra richiesta di somministrazione di energia elettrica e/o gas per ciascun POD/PDR, come meglio individuati nella "Richiesta" allegata alla presente, di cui costituisce parte integrante,è lieta di proporVi la propria migliore offerta per la conclusione di più contratti di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero per ciascun POD/PDR.

Vi invitiamo a prendere attenta visione della documentazione contrattuale oggetto della proposta.

Qualora dalla lettura di tali documenti risulti confermata la Vostra volontà di accettare la nostra proposta, potrete procedere direttamente alla sottoscrizione, laddove indicato:

- del modulo di "Accettazione Parte Generale";
- dei moduli di "Accettazione POD/PDR" (uno per ogni POD/PDR individuato nella "Richiesta" allegata)
- e degli ulteriori documenti contrattuali costituenti l'offerta individuati in calce ed allegati.

La sottoscrizione del modulo di "Accettazione Parte Generale" congiuntamente ad ogni singolo modulo di "Accettazione POD/PDR" darà luogo alla conclusione di un contratto di fornitura distinto per ciascun POD/PDR ivi individuato.

Eventuali clausole contenute nei suddetti moduli, ove discordanti rispetto alle Condizioni Generali di Vendita, prevarranno su queste ultime.

Tali documenti, una volta sottoscritti, dovranno essere consegnati per la spedizione al nostro incaricato. I moduli "Accettazione Parte Generale" ed "Accettazione POD/PDR" unitamente all'ulteriore documentazione contrattuale debitamente sottoscritta laddove richiesto, ci verranno recapitati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoscrizione.

A seguire Vi contatteremo, per iscritto e/o al recapito telefonico che ci verrà fornito, in relazione all'esecuzione dei contratti.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi rendiamo noto che i nostri Uffici sono disponibili per ogni chiarimento attraverso il numero verde 800 969 696.

IREN MERCATO S.p.A.

Oltre alla Vostra "Richiesta", al modulo di **"**Accettazione Parte Generale**",** ed ai moduli di **"**Accettazione POD/PDR**"**, uno per ciascun POD/PDR di cui alla "Richiesta", si allegano i seguenti documenti contrattuali:

a) Scheda sintetica **O**fferta ai sensi della Delibera ARERA 426/20 e ss.mm.ii.
b) Scheda contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile al momento della proposta offerta;
c) Tabella contenente l'informativa sulla composizione del mixenergetico, ove prevista;
d) Sezione economica contrattuale;
e) Condizioni Generali di Vendita di energia elettrica e/o gas nel mercato libero;
f) Informativa Privacy

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 45001

MODULO DI "ACCETTAZIONE PARTE GENERALE"

Spett.le IREN MERCATO S.p.A. - Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 GENOVA
Il Cliente, rappresentato dal Referente di cui alla successiva Sezione 1.1, accetta con la presente la **PROPOSTA DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE PER CLIENTI NON DOMESTICI NEL MERCATO LIBERO FORMULATA in data** _____ da: **Iren Mercato S.p.A.**, con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7, CF 01178580997 e P.IVA di Gruppo 02863660359 (di seguito anche il "Fornitore") per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di:

☐ **ENERGIA ELETTRICA relativa all'offerta:** _____ (CODICE OFFERTA: _____) ☐ **GAS NATURALE relativa all'offerta:** _____ (CODICE OFFERTA: _____)

SEZIONE 1 - DATI DEL CLIENTE

Ragione Sociale / Denominazione _____

Sede Legale: Comune di _____ Via _____ N°_____ Interno _____ CAP _____ Prov _____

Tipo Attività Economica _____ Codice ATECO_____

P.IVA /Cod. Fisc. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Eventuale Gruppo P.IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Telefono _____ Indirizzo PEC _____

RECAPITO COMUNICAZIONI: ☐ presso sede legale ☐ presso indirizzo di fornitura ☐ presso altro indirizzo di seguito specificato

Ditta/Società _____

Comune di _____ Via _____ N°_____ Interno _____ CAP _____ Prov _____

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ☐ via mail al seguente indirizzo PEC: _____ ☐ via telematica al seguente CODICE DESTINATARIO (Legge n. 205 del 27/12/2017): ☐☐☐☐☐☐☐

RECAPITO BOLLETTE: ☐ bolletta online: visualizzazione mediante accesso online a IrenYou (App e web) ☐ copia cartacea via posta ordinaria presso recapito comunicazioni (se corretto)

SEZIONE 1.1 - DATI REFERENTE

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Documento di identità _____ N° _____ Rilasciato il _____ Da _____

Contatti per finalità contrattuali: Cellulare _____ e-mail _____

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm. ii., il suddetto Referente dichiara di sottoscrivere il presente Modulo in nome e per conto del Cliente e di essere a tal fine munito dei necessari poteri, in qualità di: ☐ titolare ditta individuale ☐ legale rappresentante ☐ persona munita di titolo idoneo per agire in nome e per conto del cliente come da documentazione allegata

Luogo di sottoscrizione: ☐ all'indirizzo di spedizione ☐ presso stand promozionale **Fasce di contattabilità:** ☐ 9-12 ☐ 12-15 ☐ 15-18 ☐ 18-21

Firma Referente (per esteso e leggibile) _____

SEZIONE 2 - DICHIARAZIONE MERCATO DI RIENTRO (per fornitura energia elettrica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art.. 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445), ai fini della determinazione del mercato di rientro:
Preso atto che ai sensi del decreto-legge 73/07, della legge 124/17, nonché dell'Allegato A alla deliberazione 491/2020/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela, i clienti non domestici qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW e abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro (requisiti maggior tutela); qualora non soddisfino le predette condizioni, sono serviti alternativamente: - nel servizio a tutele graduali, qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, ovvero abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro e siano titolari di almeno un punto di prelievo con potenza impiegata superiore a 15 kW (requisiti tutele graduali); - nel servizio di salvaguardia, in tutti i restanti casi.
Il Cliente DICHIARA:

☐ Di essere titolare unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 kW e di avere meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro **(requisiti maggior tutela)**; oppure

☐ Di essere titolare di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW e di avere meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro **(requisiti tutele graduali)**; oppure

☐ Di essere titolare unicamente di punti di prelievo in bassa tensione di avere un numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 50 unità e un fatturato annuo o totale di bilancio compreso tra i 2 e i 10 milioni di euro **(requisiti tutele graduali)**; oppure

☐ Di non soddisfare alcuna delle condizioni precedenti **(requisiti salvaguardia)**. Il Cliente, in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese nella presente sezione dichiara di essere a conoscenza del fatto che, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm. ii. le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ferma restando ogni eventuale ulteriore responsabilità, qualora in seguito ad un controllo e/o verifica dovesse emergere la non veridicità delle proprie dichiarazioni, lo stesso decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base di dette false dichiarazioni.

Firma Cliente (per esteso e leggibile) _____

SEZIONE 3 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente
- dichiara di essere a conoscenza del fatto che, a far tempo dal 1° gennaio 2003 per quanto riguarda la fornitura di gas e a far tempo dal 1° luglio 2007 per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, il mercato della vendita di gas naturale e di energia elettrica è libero e tutti i clienti finali sono "clienti idonei";
- dichiara, con riferimento ad entrambe le forniture, di essere a conoscenza della propria qualità di "cliente idoneo" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 79/99 pubblicato in GURI n. 79 del 31.3.1999 e ss.mm.ii.e dal D.Lgs. n. 164/2000 pubblicato in GURI n. 142 del 20.6.2000 e ss.mm. ii, che le parti danno atto di conoscere;
- dichiara di aver ricevuto la Scheda sintetica offerta/e (ai sensi della delibera ARERA 426/20 e ss.mm.ii.) e la Scheda di confrontabilità della spesa, come disciplinato dalla Delibera stessa, ove prevista;
- dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa ai livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente ai sensi della vigente disciplina in materia. A tale riguardo, dichiara di essere informato dei livelli di qualità specifici e generali definiti in particolare dall'esercente e di essere consapevole del diritto ad ottenere gli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto di tali livelli di competenza dell'esercente e di quelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile al momento della proposta;
- dichiara di aver ricevuto la tabella contenente l'informativa sulla composizione del mix energetico, ove prevista;
- autorizza il Fornitore ad acquisire tutti i dati tecnici necessari dal Distributore il quale è, a sua volta, autorizzato a fornirli per consentire la corretta esecuzione del contratto di somministrazione stipulato con IREN MERCATO S.p.A.;
- dichiara di conoscere e accettare le modalità e i tempi di avvio e di esecuzione del contratto, come meglio definiti nelle Condizioni Generali di Vendita allegate alla presente Proposta e nella Scheda sintetica dell'offerta/e, ricevuta ai sensi della delibera ARERA 426/2020 e ss.mm.ii., ove prevista, e di accettare altresì gli adempimenti ivi prescritti;
- relativamente alla fornitura di gas naturale dichiara che, alla data di sottoscrizione della proposta, il contatore è aperto;
- dichiara di essere consapevole e di prestare il proprio assenso a che la fornitura di energia elettrica e/o gas sarà effettuata alle condizioni contrattuali contenute nella proposta di somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, nella presente accettazione della stessa, nella Sezione Economica contrattuale, nelle Condizioni Generali di Vendita di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, nella Scheda sintetica dell'offerta/e, documenti tutti allegati alla Proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché nei relativi documenti di esecuzione;

Firma Cliente (per esteso e leggibile) _____

dichiara di essere munito dei necessari poteri.

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver letto e di voler specificatamente approvare per iscritto i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Vendita: **art. 2** (durata, rinnovo, disdetta e recesso del contratto); art. 5 (cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura); **art. 6** (ritardo nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura); **art. 7** (deposito cauzionale e/o equivalente garanzia); **art. 9** (variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali); **art. 11** (limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione); **art. 1**3 (avvio del contratto per cambio fornitore - attivazione della fornitura - presupposti - condizioni risolutive); **art. 14** (condizioni per la somministrazione e responsabilità – disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica); **art. 16** (modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas - disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale); **art. 18** (responsabilità relative all'impianto - disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale); **art. 19** (Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente); **art. 20** (accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica) **art. 21** (fatturazione - pagamenti); **art. 23** (legge applicabile e Foro territoriale competente).

Firma Cliente (per esteso e leggibile) _____

(Mod. NDACC002)

Codice del personale commerciale che l'ha contattata - incaricato al recapito _____

Codice vettore _____

SEZIONE 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Cliente sceglie la seguente modalità di pagamento delle bollette:

☐ **SEPA Direct Debit Core (addebito diretto su C.C.)** ☐ **Altre modalità indicate in bolletta**

Autorizzazione permanente addebiti SEPA Direct Debit Core.
Codici Identificativi Creditore/Creditor Identifier: IT40005000001178580997.
Con riferimento alla presente proposta, il sottoscritto autorizza:
- Iren Mercato S.p.A. a disporre sul conto corrente sotto indicato addebiti in via continuativa
- Iren Mercato S.p.A. ad avvalersi della deroga di cui al punto 4.3.4 del SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, accettando la riduzione del termine di prenotifica dell'addebito a giorni 5
- L'Istituto di Pagamento ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite da Iren Mercato S.p.A..

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Nome Istituto di Pagamento _____

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice Swift (BIC – obbligatorio solo per IBAN estero) | | | | | | | | | |

Il sottoscritto dichiara di avere poteri di firma sul c/c del Cliente e dichiara di essere a conoscenza che, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Firma del Cliente per autorizzazione (per esteso e leggibile) _____

Cognome e Nome del soggetto con poteri di firma sul c/c del Cliente _____ Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 pubblicata in GURI n. 42 SO del 20.2.2001 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Firma per autorizzazione del soggetto con poteri di firma sul c/c del Cliente (per esteso e leggibile) _____

SEZIONE 5 - DICHIARAZIONI E RACCOLTA DEL CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 6 REGOLAMENTO UE 679/2016 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI ARMONIZZAZIONE

Il REFERENTE, identificato nella sezione 1.1:
- dichiara di aver ricevuto l'informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione. Per le finalità indicate al paragrafo "Finalità del trattamento", lett. b., c. e d., è necessario il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a., del Regolamento UE 670/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, il quale consenso deve essere espresso in forma specifica per ognuna delle finalità di seguito indicate;
- autorizza al trattamento dei propri dati personali da parte di Iren Mercato S.p.A. per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, fax, sms, mms,) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) (Finalità di marketing, presente al paragrafo 1 lett. b., della succitata informativa): SI _ NO
- autorizza IREN MERCATO S.p.A. alla eventuale comunicazione e/o cessione dei propri dati personali, anche mediante trasferimento degli stessi nel rispetto della normativa di legge, per finalità promozionali, ricerca/ gradimento di mercato, a enti e/o società controllate, controllanti o comunque a vario titolo collegati ad IREN MERCATO S.p.A. e/o facenti parte del Gruppo IREN, tramite posta cartacea, telefonate con operatore, nonché tramite telefonate automatizzate, fax, e-mail, sms, mms. SI _ NO _
- autorizza alla comunicazione dei propri dati personali a società terze residenti nel territorio dell'Unione Europea o residenti in paesi non facenti parte dell'Unione Europea ed operanti nelle categorie economiche dei servizi energetici, idrici, ambientali, della distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, dei servizi e prodotti tecnologici legati all'efficienza energetica, della telefonia e dei servizi informatici per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore) (Finalità di marketing di terzi paragrafo 1, lett. d.) SI NO

Firma Referente (per esteso e leggibile) _____

[1] Le delibere citate e successive modificazioni sono consultabili sul sito dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente www.arera.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NEL MERCATO LIBERO - IREN MERCATO S.p.A

Premessa

Il contratto è destinato, per quanto riguarda la fornitura di gas, a tutti i clienti finali domestici e non domestici il cui consumo annuo non sia complessivamente superiore a Smc 200.000; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica a tutti i clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione (di seguito anche "fornitura BT") o in media tensione (di seguito anche "fornitura MT"). Qualora non sia diversamente specificato, le previsioni contrattuali che fanno riferimento alla fornitura di energia elettrica si intendono applicabili sia alla fornitura in BT che alla fornitura in MT. Il contratto disciplina i rapporti tra il Fornitore (di seguito anche IREN MERCATO) e il Cliente, fissando gli obblighi ed i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte dall'AEEGSI (oggi denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – "ARERA"). Il contratto ha ad oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito gas) da parte del Fornitore presso le sedi indicate e in conformità alle scelte operate dal Cliente ai fini della conclusione del contratto stesso. Qualora il Cliente opti sia per la fornitura di energia elettrica sia per la fornitura di gas, la scelta di entrambe le forniture non determina l'insorgere tra le parti di un unico contratto di fornitura congiunta, in quanto la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas saranno, comunque, disciplinate da due diversi e separati contratti, le cui specifiche condizioni sono di seguito riportate, da considerarsi tali anche nell'ipotesi di recepimento su unico modulo. Costituiscono altresì oggetto del contratto le attività di bollettazione/ fatturazione dei consumi e riscossione degli importi bollettati/fatturati. Di seguito verranno riportate le previsioni contrattuali valide i) per entrambe le tipologie di fornitura di energia elettrica e di gas, ii) per la sola fornitura di gas, iii) per la sola fornitura di energia elettrica (sia in BT che in MT) e iv) specificatamente per la sola fornitura di energia elettrica in BT o in MT, come di volta in volta verrà opportunamente precisato.

1 Conclusione del contratto

1.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas (di seguito sempre il Contratto, a prescindere dalle forme di conclusione infra indicate), si può concludere:

- nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, nel momento in cui entro il termine di 45 giorni o altro termine previsto dall'ARERA - dalla data di sottoscrizione della proposta di somministrazione da parte del Cliente, il Fornitore abbia manifestato per iscritto di accettare detta proposta. Qualora il Fornitore non dovesse inviare l'accettazione al Cliente entro il suddetto termine la proposta di somministrazione del Cliente non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere dal Fornitore alcunché per qualsivoglia titolo o motivo; nel caso in cui il Cliente abbia effettuato una proposta contrattuale avente ad oggetto sia la fornitura di gas che di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la proposta anche per una sola delle due forniture;
- nel caso di offerta del Fornitore al Cliente a mezzo corrispondenza, nel momento in cui il Fornitore sia venuto a conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta formulata al Cliente; qualora il Cliente non dovesse inviare l'accettazione al Fornitore con le modalità indicate nell'offerta, la proposta di somministrazione del Fornitore non produrrà alcun effetto;
- nel caso in cui l'offerta del Fornitore al Cliente venga proposta e accettata da questo nel corso di una procedura telefonica (c.d. verbal order), all'esito di apposita telefonata registrata su supporto durevole.

In questa ultima ipotesi, tuttavia, il contratto sarà vincolante per il Cliente solo nel momento in cui Iren Mercato, dopo aver trasmesso al Cliente il plico contrattuale, riceverà conferma dal Cliente stesso della volontà di concludere il contratto:

a) o nell'ambito di successivo contatto telefonico registrato su supporto durevole;
b) o mediante accesso del Cliente ad apposita pagina web dedicata di Iren Mercato seguendo le istruzioni ivi specificate.

1.2 Il Contratto è costituito da tutti i documenti contrattuali costituenti la proposta effettuata dal Cliente al Fornitore oppure costituenti l'offerta del Fornitore al Cliente, dalle relative accettazioni e relativi documenti di esecuzione.

2 Durata, rinnovo, disdetta e recesso del contratto

2.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi, tacitamente rinnovabile, dalla data di decorrenza dell'avvio della somministrazione che avverrà:

i) entro le tempistiche indicate dal Fornitore nella Scheda sintetica dell'offerta/e e che sarà definita dal Fornitore stesso:
- nel caso di proposta effettuata dal Cliente: nella lettera di accettazione del Fornitore,
- nei casi di offerta del Fornitore al Cliente:
  a) se a mezzo corrispondenza, in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla conclusione del contratto;
  b) se nel corso di una procedura telefonica (verbal order), in apposita comunicazione del Fornitore, successiva alla conclusione e vincolatività del contratto, In caso di diversa data di avvio, questa verrà indicata in successiva comunicazione;

ii) ovvero dall'attivazione della fornitura come disciplinata dall'art. 13.

2.2 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta inviata da ciascuna delle parti all'altra mediante raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza del contratto, con gli effetti previsti dalle presenti Condizioni Generali.

2.3 Per la fornitura di gas e per la fornitura di energia elettrica in BT, nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di un mese come previsto all'art. 6.2 dell'Allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. mediante lettera raccomandata a/r da inviare a IREN MERCATO. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. A tal fine, nel caso di contatori non accessibili, il Cliente finale dovrà consentire al Distributore, entro la data di scadenza del termine di preavviso, la lettura del contatore per rilevare l'ultimo consumo, nonché la chiusura/rimozione del contatore. Il Fornitore provvederà a trasmettere al Distributore la richiesta del Cliente finale nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla vigente regolazione.

Parimenti il Distributore è tenuto a provvedere nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 258 SO 245 del 4.11.2008) per la fornitura di gas e nel rispetto dei termini ad esso imposti dalla delibera ARERA ARG/elt 198/11 ss.mm.ii. per la fornitura di energia elettrica. Nel caso in cui le descritte attività di lettura/chiusura/rimozione del contatore non venissero consentite o comunque non eseguite per fatto imputabile al Cliente stesso, il recesso non potrà considerarsi efficace.

Con riferimento alla sola fornitura di energia elettrica l'operazione di apposizione dei sigilli al contatore elettronico, se possibile, potrà avvenire virtualmente anche per via telematica.

Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera 302/2016/R/com.

Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

2.4 Per le forniture di energia elettrica in media tensione il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 9 mesi; in caso di mancato rispetto di detto termine da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente un importo pari a 0,010 €/kWh applicato sul consumo medio mensile per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

2.5 Con riferimento alle forniture di energia elettrica in media tensione, il cliente potrà esercitare il diritto di recesso esclusivamente mediante comunicazione da inoltrare al Fornitore attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vendite-elettrico@pec.irenmercato.it"

2.6 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata a/r, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso.

2.7 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima bolletta/fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o dell'interruzione della fornitura da esterno o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore comunicata dal Distributore.

2.8 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica e/o di gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

3 Diritto di ripensamento (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT)

3.1 In 3.1 In virtù di quanto previsto dall'art. 12.4 dell'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e ss.mm.ii. , nonché dal Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n.206 e ss.mm.ii., il Cliente finale domestico:

a) qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto;
b) qualora il Contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il Contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui IREN MERCATO acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a https://clienti.irenlucegas.it, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell'Area clienti del sito https://clienti.irenlucegas.it

3.2 Il periodo di ripensamento di 14 giorni di cui al precedente art. 3.1 è prolungato a 30 giorni per i Contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti. La disposizione di cui al presente art. 3.2 non si applica ai Contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte del Fornitore, richieste dal Cliente e non organizzate dal medesimo in forma collettiva.

4 Risoluzione del contratto

4.1 Qualora, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di messa in mora, il Cliente non abbia provveduto a porre rimedio alle inadempienze allo stesso contestate, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta indicante termini e modalità, potrà risolvere il contratto qualora le inadempienze contestate, sia nel caso di somministrazione di energia elettrica, sia nel caso di somministrazione di gas, siano relative a:

a) mancato pagamento delle fatture ovvero mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o garanzia;
b) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, disalimentazione, operazioni di manutenzione etc.);
c) autoletture mendaci;
d) mancata comunicazione di affitto di locali, vendita dei locali;
e) condizioni di sicurezza mancanti;
f) inadempimenti del Cliente sopra descritti verificatisi in altre utenze gestite dalla Società e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o di gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore;
h) nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione ecc.).

4.2 La manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4.3 Per la somministrazione di energia elettrica costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- la risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento di cui al successivo art. 15;
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del trasporto e del dispacciamento, secondo le previsioni del comma 16.2 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii (pubblicata sul sito internet www.arera.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento.

In tal caso:

i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, in coerenza con quanto stabilito all'Allegato B alla delibera ARERA 487/2015 e ss.mm.ii.;
ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, da parte dell'esercente la maggior tutela, dell'esercente il Servizio Tutele Graduali, ovvero dell'esercente la salvaguardia;

- l'esecuzione dell'interruzione della fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 9 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii.

4.4 Per la somministrazione di gas costituiscono inoltre cause di risoluzione del contratto di somministrazione da parte del Fornitore:

- la risoluzione del rapporto contrattuale di distribuzione tra il Distributore ed il Fornitore secondo le previsioni di cui al par. 13 del Codice di rete tipo di distribuzione gas (Delibera ARERA 108/2006 e ss.mm.ii. pubblicata in GURI n. 153 SO n.158 del 4 Luglio 2006);
- la risoluzione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l'utente del servizio di distribuzione, secondo le previsioni dell'art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.arera.it), qualora dal contratto di fornitura con il Cliente risulti che il Fornitore non sia anche utente del servizio di distribuzione.

In tal caso:

i) il contratto di somministrazione con il Cliente sarà eseguito in coerenza con i termini, oggetto di successiva comunicazione, previsti dall' art. 27 bis della delibera ARERA 138/04 e ss.mm.ii.;
ii) la somministrazione verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza; - l'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna ai sensi dell'articolo 11 della Delibera ARG/ gas 99/11e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito internet www.arera.it).

5 Cessione del contratto, cessione del credito, voltura e divieto di sub-fornitura

5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il Contratto di fornitura ad altra impresa, anche non appartenente al GRUPPO IREN, autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal Contratto stesso.

5.2 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di cedere i crediti scaturenti dal Contratto ai sensi degli articoli 1260 e segg. Cod. civ.

5.3 In caso di richiesta di variazione della titolarità di una fornitura da un Cliente (Cliente uscente) ad un altro (Cliente entrante) con il Fornitore senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di gas (voltura), il Cliente entrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore.

5.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna e/o il punto di prelievo per il quale il Cliente entrante domandi la voltura sia interessato da morosità pregresse del Cliente uscente o risulti sospeso per morosità del Cliente uscente, il Cliente entrante non è tenuto al pagamento delle morosità pregresse del Cliente uscente, fatto salvo quanto previsto ai commi 5.5, 5.6, 5.7.

5.5 Qualora il Cliente entrante dichiari di aver fruito della fornitura in un periodo antecedente alla richiesta di voltura, il Cliente entrante sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a fronte dell'erogazione della fornitura per il periodo dichiarato dal Cliente entrante stesso.

5.6 Il Cliente entrante è tenuto al pagamento di tutte le morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura nel caso in cui il Cliente entrante dichiari di essere erede del Cliente uscente.

5.7 In caso di trasferimento di un'azienda commerciale, il Cliente entrante acquirente dell'azienda sarà tenuto al pagamento delle morosità pregresse contratte dal Cliente uscente nel punto di riconsegna e/o nel punto di prelievo oggetto di voltura in solido con quest'ultimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2560 c.c..

5.8 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere eventuale ed ulteriore documentazione a supporto delle dichiarazioni rese dal Cliente entrante e/o a corredo della richiesta di voltura quali ad esempio, contratto di acquisto, contratto di locazione, visure camerali ed altro.

5.9 In caso di subentro, ossia di attivazione della fornitura da parte di un Cliente entrante in seguito alla cessazione del contratto da parte del Cliente uscente con disattivazione del contatore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5.3. a 5.8.

5.10 Al Cliente è fatto assoluto divieto di subfornitura di energia elettrica e/o gas.

6 Ritardo nei pagamenti delle bollette e sospensione/riattivazione della fornitura

6.1 Al ricevimento della bolletta/fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate nella bolletta stessa.

6.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento rispetto al termine fissato nella bolletta, verranno applicati, sugli importi non pagati, interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea), così come definito ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 213/1998 (pubblicato in GURI n. 157 dell'8.7.1998), aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento, oltre le spese documentabili che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito, in accordo con la normativa vigente.

6.3 In caso di mancato pagamento di una bolletta/fattura entro i termini di cui al punto 6.1, e comunque oltre 15 giorni dalla data di scadenza per il pagamento della bolletta/fattura stessa, il Fornitore si riserva il diritto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 relativamente al diritto di risolvere il/i contratto/i - di attivare le procedure previste in caso di morosità nei termini ed alle condizioni di cui alla delibera ARERA 258/2015/R/COM del 29 Maggio 2015 e ss.mm.ii. ed all'Allegato A alla delibera stessa, con riferimento alla fornitura di energia elettrica e all'Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., con riferimento alla fornitura di gas.

6.4 Qualora il Cliente possieda le caratteristiche di:

a) "Cliente disalimentabile" nel caso di fornitura di energia elettrica;
b) titolare di "PDR disalimentabile" nel caso di fornitura gas; il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato, tra l'altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, secondo quanto stabilito dal comma 3.3 lett. a. Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. a. Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, o direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al recapito indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione. Il Fornitore, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità secondo quanto stabilito dal comma 3.3. lett. b Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.2 lett. b Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. (Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità). Detti termini, secondo quanto previsto dal comma 3.4 Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/COM e dal

IRENMERCATO S.p.A. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo,7 – C.F. 01178580997 e P.IVA di Gruppo 02863660359 – www.irenlucegas.it

comma 4.2 bis Allegato A delibera ARERA ARG/GAS 99/11 e ss.mm.ii. possono essere ridotti nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura e comunque non possono essere inferiori: relativamente al termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, a 7 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 10 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora; relativamente al termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura, non inferiori a 2 giorni lavorativi.

6.5 Per la sola fornitura di energia elettrica in BT, come previsto dall'art.16 dell'Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii.:

- il Fornitore ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente;
- nel caso di clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del Cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A, delibera ARERA156/07 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 164, SO n. 161 del 17.07.2007), anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità

6.6 Il Cliente, secondo quanto stabilito dal comma 3.6 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii. e dal comma 4.3 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

6.7 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della/e fornitura/e in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore

6.8 Il Cliente è tenuto:

- a pagare il corrispettivo di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare eventualmente previsto dall'ARERA o definito nel prezziario del Distributore;
- a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute dal Fornitore;
- a saldare integralmente fatture/bollette non pagate o pagate parzialmente;
- a ripristinare, ove richiesto, il deposito cauzionale e/o la garanzia di cui al successivo art. 7.

Il Cliente che possieda le caratteristiche di Cliente disalimentabile (nel caso di fornitura di energia elettrica) o che sia titolare di PDR disalimentabile (nel caso di fornitura gas) ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il contatore al fine di poter disalimentare il punto in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell'eventuale danno subito dal Fornitore. Sarà infatti posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione del contratto di fornitura. Il Fornitore si riserva, inoltre:

- di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale.;
- di addebitare al Cliente i costi per prestazioni commerciali relative a operazioni di sollecito, sospensione ed eventuale riattivazione della fornitura per morosità per un importo in quota fissa come previsto nella Sezione Economica Contrattuale.
- nei casi di rateizzazione diversi da quelli previsti dall'ARERA, di addebitare al Cliente il costo in quota fissa previsto dall'art. 21.4.

6.9 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii., il Fornitore potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente finale interessati dall'inadempimento secondo quanto previsto dall'art. 24 Allegato A, delibera ARERA 258/2015/R/COM e ss.mm.ii.. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità: - dell'Acquirente Unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; - dall'esercente il Servizio Tutele Graduali per i clienti aventi diritto al Servizio Tutele Graduali- dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

6.10 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR non disalimentabile" il Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 15 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii., potrà procedere alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall'invio della comunicazione, entro il quale il Cliente finale titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento e, decorso tale termine, senza che il Cliente finale abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG (Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.arera.it in data 04.06.2009).

6.11 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR disalimentabile" il Fornitore potrà provvedere, tra l'altro, a richiedere al Distributore locale:

- la Cessazione amministrativa per morosità relativa a un PDR disalimentabile, secondo quanto previsto dall'art. 9 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.;
- la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, secondo quanto previsto dall'art. 13 Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 99/11 ss.mm.ii.; il Fornitore in tal caso potrà essere tenuto a trasmettere al Distributore, su richiesta di quest'ultimo:

i. copia delle fatture non pagate;
ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
iii. copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
iv. copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

7 Deposito cauzionale e/o equivalente garanzia

7.1 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, il Fornitore si riserva, all'atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione d i equivalente garanzia di valore entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa in materia.

7.2 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT il Fornitore si riserva, all'atto della stipula del contratto, di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria Compagnia di assicurazione, a prima richiesta, per un importo pari al fatturato di 3 (tre) mensilità medie di fornitura, stimato dal Fornitore.

7.3 Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, potrà incamerare il deposito cauzionale o l'equivalente garanzia fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti dalle presenti Condizioni di vendita e dalla Legge.

7.4 Qualora, a fronte di mancati pagamenti, l'importo del deposito o dell'equivalente garanzia fosse escusso in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire il deposito o la garanzia per l'intero ammontare. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito o della garanzia, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto in virtù di quanto previsto dall'art. 4.

7.5 L'eventuale importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

8 Imposte

8.1 Il Fornitore svolge la funzione di sostituto d'imposta applicando in fattura le imposte gravanti sull'energia elettrica e il gas ed effettua annualmente le dichiarazioni di consumo agli uffici competenti secondo le disposizioni di Legge. Nel caso di regime tributario diverso dall'ordinario, il Cliente è tenuto a certificare la sua posizione con idonea documentazione.

9 Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali

9.1 Qualora disposizioni introdotte da leggi o da provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, o altre Pubbliche Autorità impongano modifiche alle condizioni del presente contratto e dette modifiche siano suscettibili di inserimento automatico, le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza per esse prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte. Per quanto concerne eventuali variazioni di corrispettivi che derivino dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, si rinvia al successivo art. 19.

9.2 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT, qualora si renda necessaria per giustificato motivo una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del Fornitore diversa da quella di cui all'art. 9.1, in virtù di quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato A, delibera ARERA. ARG/com 366/2018 e ss.mm.ii., il Fornitore stesso ne darà apposita comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse (considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso). Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

9.3 Con riferimento alla fornitura di gas e di energia elettrica in BT detta comunicazione conterrà l'intestazione "Proposta di modifica unilaterale del contratto", e per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, recesso che deve essere ricevuto dal Fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di decorrenza delle variazioni contrattuali

9.4 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica in MT, qualora intervengano modifiche del quadro normativo o dei parametri economici su cui si basa l'offerta sottoscritta dal Cliente ovvero ricorrano giustificati motivi, il Fornitore si r iserva la facoltà di proporre, secondo buona fede e correttezza, nuove condizioni contrattuali nell'intento di assicurare la prosecuzione della fornitura. Il Cliente ha facoltà di non accettarle, comunicandolo tempestivamente al Fornitore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di mancata comunicazione entro il termine citato, le nuove condizioni si intendono accettate. In caso di non accettazione da parte del Cliente, il contratto ha termine alla fine del mese successivo a quello del ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di non accettazione. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere inviate in forma scritta.

10 Identificazione personale commerciale e comunicazioni relative al contratto e reclami (Clausole valide per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT Il Fornitore assicura la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti. Tutti i dipendenti e il personale incaricato a qualunque titolo dal Fornitore delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e/o alla conclusione di contratti in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali, sono muniti di un apposito documento dal quale risultano: gli elementi identificativi associati all'indicazione "agente di vendita"; il nome del Fornitore; un recapito telefonico del Fornitore, in grado di confermare al Cliente che il contatto è finalizzato alla conclusione di un contratto di fornitura nel mercato libero.

10.2 Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere fatte per iscritto e dovranno riportare sia i dati identificativi del Cliente, sia i dati identificativi della sede della fornitura. Dette comunicazioni, a prescindere dal fatto che abbiano a oggetto la fornitura di energia elettrica e/o di gas, dovranno essere inoltrate a IREN MERCATO:

10.3 a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o, quando previsto, a mezzo di incaricati del Fornitore, al Servizio Gestione Clienti, in Strada S. Margherita, n. 6/a, CAP 43123, Parma per tutti i contratti relativi alle utenze site nel territorio nazionale.

10.4 Con le medesime modalità di cui all'art. 10.2, il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso reperibile presso i suoi uffici e pubblicato sul sito internet www.irenlucegas.it. Il Fornitore si riserva di indicare in bolletta o sul sito IRENLUCEGAS.IT ulteriori canali di comunicazione.

10.5 È fatta salva la possibilità di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo fornito dal Fornitore, a condizione che la comunicazione del Cliente contenga almeno i seguenti dati minimi necessari:

- nome e cognome;
- indirizzo di fornitura;
- indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- servizio cui si riferisce il reclamo scritto; il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura; codice PDR in caso di fornitura gas; codice POD in caso di fornitura di energia elettrica) o, qualora non sia disponibile, il codice Cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

10.6 Il Fornitore fornisce risposta motivata al Cliente entro i termini previsti dalla regolazione vigente (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 21 Luglio 2016 R/com. n. 413/16 e ss.mm.ii.- TIQV)

11 Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione

11.1 Fermo restando quanto infra disposto, il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

11.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio o per motivi di sicurezz a del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.

11.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell'energia elettrica e del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

11.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.

11.5 Inoltre, qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente.

11.6 Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'art. 2.

11.7 Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

12 Standard qualitativi - indennizzi automatici

12.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita come fissati da ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del Contratto.

12.2 Per le sole forniture di gas e di energia elettrica in BT, in conformità con l'Allegato A, delibera ARERA ARG/com 366/2018 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali ed dell'indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro di cui all'art.16 del TIF Allegato alla delibera 463/2016/R/com e ss.mm.ii. nel caso di mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture.

12.3 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale TIQV e Allegato A alla delibera 366/2018 e ss.mm.ii.).

13 Avvio del contratto per cambio fornitore. Attivazione della fornitura. Presupposti. Condizioni risolutive

13.1 In caso di 'switchin' per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di gas e di energia elettrica in BT:

a) la fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata con le seguenti tempistiche:
   1. per i clienti domestici e non domestici salvo esplicita diversa richiesta del Cliente finale, entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.
b) in ogni caso la fornitura è avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO nella fornitura.

13.2 In caso di recesso per cambio fornitore con riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica in MT la fornitura, ai sensi del presente contratto, viene avviata dalla data di effettiva sostituzione di IREN MERCATO, in esito, al perfezionamento delle procedure di cessazione del rapporto di fornitura precedente.

13.3 In caso di attivazione presso utenza con contatore chiuso:

a) la fornitura di gas decorre dalla data di apertura del contatore stesso;
b) la fornitura di energia elettrica in BT e MT decorre dalla lettura iniziale comunicata dal Distributore;

13.4 In caso di voltura presso utenza con contatore aperto:

a) in caso di fornitura gas, la data di attivazione contrattuale corrisponde alla data nella quale viene aggiornato il nuovo contratto di fornitura con riferimento ai dati anagrafici del Cliente entrante associato al punto di riconsegna, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dell'allegato A alla delibera ARERA 102/2016/R/com e ss.mm.ii.;
b) in caso di fornitura di energia elettrica in BT e MT la data di attivazione contrattuale corrisponde alla data nella quale viene aggiornato il nuovo contratto di fornitura con riferimento ai dati anagrafici del Cliente entrante associato al punto di prelievo, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla delibera ARERA 398/2014/R/eel e ss.mm.ii.

13.5 Nel caso in cui il Cliente richieda l'attivazione della fornitura di gas e/o di energia elettrica BT e MT, di un impianto di utenza nuovo, il Fornitore provvederà alla trasmissione della richiesta al Distributore locale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla

data di ricevimento della richiesta stessa; il Distributore provvederà successivamente alla attivazione della fornitura qualora tecnicamente fattibile secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

13.6 Per quanto riguarda la sola somministrazione di energia elettrica sia in BT che in MT l'esecuzione del contratto e della fornitura sono condizionati al perfezionamento, decorsi i tempi previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dei contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica che il Fornitore provvederà a stipulare, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I relativi contratti cesseranno i propri effetti e tali servizi cesseranno di essere forniti alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del presente contratto di fornitura. Il Fornitore si impegna a effettuare ogni adempimento per rendere operativi detti servizi, addebitando al Cliente i relativi oneri senza spese aggiuntive.

Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore tutta la documentazione occorrente nei tempi e nei modi necessari. Il Cliente non potrà pretendere alcunché dal Fornitore, in caso di differimento dell'attivazione della fornitura per motivi che non siano imputabili al Fornitore stesso.

13.7 Il contratto, anche se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore, che provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta o telefonica al Cliente, all'avverarsi delle seguenti condizioni:

a) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del distributore;
b) con riferimento alla fornitura di gas:

i nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura il punto di riconsegna risulti chiuso e/o sospeso a seguito dell'intervento di chiusura e/o sospensione del punto di riconsegna per morosità;

ii) nel caso in cui al momento della richiesta di accesso il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del punto di riconsegna o di un altro punto di riconsegna interrotto e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento di interruzione dell'alimentazione per sospensione della fornitura per morosità;

iii) nel caso in cui al momento della richiesta di accesso per sostituzione/attivazione nella fornitura il distributore segnali che il punto di riconsegna rientra tra quelli per i quali il Fornitore/utente del servizio di distribuzione ha la possibilità di revocare la richiesta e che, a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 19.3 Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii., il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore/utente del servizio di distribuzione, le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta stessa: l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 dell'Allegato stesso; il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione in corso; l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

c) con riferimento alla fornitura di energia elettrica:
   i) nel caso in cui il punto di prelievo al momento della richiesta di switching risulti sospeso per morosità od oggetto di una richiesta di indennizzo, conformemente a quanto disposto dall'art. 10.3 della Delibera ARERA del 25 Gennaio 2008 n 4/2008 e ss.mm.ii e dalla Delibera ARERA 258/2015/R/com;
   ii) nel caso in cui al momento della richiesta di switching il Distributore segnali che il punto di prelievo rientri tra quelli per i quali il Fornitore/utente del trasporto e del dispacciamento ha la possibilità di revocare la richiesta e che, a tal fine, secondo quanto disposto dall'art. 16.4 Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com, il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore/utente del trasporto e del dispacciamento, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di IREN MERCATO;
e) se il Cliente risulta iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive;
f) se il Cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali in proprio o nella qualità di legale rappresentante di società;
g) comunque, in ogni caso nel quale a causa di eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (ad esempio nel caso di impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni di apertura), il Fornitore non potesse procedere ad attivare la fornitura;
h) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali, compreso il caso in cui il Fornitore abbia verificato che il soggetto delegato alla adesione ad offerte commerciali da parte del Cliente non fosse stato da questi munito dei necessari poteri con apposito incarico.

13.8 Il Cliente deve assicurare che il/i punto/i di prelievo indicato/i sul Contratto di somministrazione sia/siano adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare gli impianti siano adeguate ai propri fabbiso gni. Il Cliente deve assicurare altresì che l'impianto interno, in tutte le sue componenti (punto di prelievo, complessi di misura ecc.), sia conforme alle norme tecniche ed alle disposizioni di sicurezza vigenti.

13.9 Qualora, invece, si rendesse necessario provvedere all'allacciamento del punto di prelievo ovvero all'adeguamento di tali opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l'impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.

13.10 Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura nei casi in cui le installazioni del Cliente non risultino conformi alle vigenti norme di legge e/o di regolamento.

13.11 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

13.12 Ogni eventuale mutamento del punto di prelievo che il Cliente intenda introdurre nel corso dell'esecuzione del contratto deve essere preventivamente concordato con IREN MERCATO e sarà comunque subordinato all'accettazione del distributore locale.

14 Condizioni per la somministrazione e responsabilità (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)

14.1 L'energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete nazionale di trasmissione e quella di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei punti di riconsegna, con le relative tensioni e la frequenza di 50 Hz. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, etc.) attengono ai rapporti tra Cliente e Distributore Locale.

14.2 Salvo il caso di responsabilità diretta del Fornitore per dolo o colpa grave le interruzioni, le microinterruzioni, i buchi di tensione e le sospensioni della somministrazione non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore al Cliente. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

14.3 Qualora non diversamente specificato nelle condizioni economiche, i periodi di somministrazione e le fasce orarie sono quelle definite nell'Allegato A, delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii. (pubblicata in GURI n. 161 dell'17.7.2007). L'insieme delle ore appartenenti alle fasce F2 e F3 è anche denominato fascia "F23". Qualora non sia diversamente specificato nelle condizioni economiche, le ore ivi indicate come "Picco" e "Fuori picco" sono le seguenti: per ore "Picco" s'intendono tutte le ore dell'anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dei giorni dal Lunedì al Venerdì; per ore "Fuori picco" s'intendono tutte le ore dell'anno dalle 20.00 alle 8.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle 0.00 alle 24.00 del Sabato e Domenica e festivi. Le ore verranno determinate convertendo le fasce orarie F1, F2 ed F3 definite nell'Allegato A, delibera ARERA156/07 e ss.mm.ii. sulla base delle ore annue, utilizzando l'algoritmo: Picco=F1+0,12*F2 e "Fuori picco" = F3+0,88*F2.

14.4 L'energia elettrica oggetto del presente contratto non potrà essere utilizzata in località diversa rispetto a quella indicata nel Contratto né potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

14.5 Non sussistendo o venendo meno dette condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto stesso di fornitura, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

15 Mandato alla stipula dei contratti di connessione, trasporto e dispacciamento (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di energia elettrica)

15.1 Nel Contratto, il Cliente, con riferimento al proprio punto di prelievo, conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso provveda a stipulare con il Distributore un contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (Contratto di Trasporto), e con Terna S.p.A. un contratto per il dispacciamento dell'energia elettrica (Contratto di Dispacciamento).

15.2 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato allo stesso contratto di Trasporto di cui al comma 15.1.

15.3 Inoltre, il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza affinché lo stesso, per conto del Cliente, provveda a svolgere le pratiche e le attività relative alla esecuzione del Contratto di Connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).

15.4 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto, in esecuzione dei mandati. A questo proposito, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C, delibera ARERA ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii. (pubblicata sul sito www.arera.it in data 31.12.2011), ivi compresa la componente CTS ai sensi della delibera ARERA. 247/04e ss.mm.ii., nel caso in cui addebitata al Fornitore dal Distributore. Il Fornitore si riserva inoltre, per ciascuna ri chiesta inoltrata al Distributore competente, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A, Delibera ARERA n. 156/07 ss.mm.ii.. Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc. La conclusione del Contratto comporta per il Fornitore anche l'accettazione dei predetti mandati.

15.5 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi e irrevocabili, e cessano alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto

16 Modalità di prelievo e modalità di utilizzo del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)

16.1 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato.

16.2 La fornitura viene concessa per gli usi dichiarati dal Cliente ai fini della conclusione del Contratto nei limiti della portata richiesta; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente risponderà di tutti i danni causati.

16.3 La somministrazione del gas può essere richiesta per le categorie d'uso definite nell'Allegato Tabella 1 alla Delibera ARERA n. 229/2012/R/gas e ss.mm.ii. (pubblicate sul sito internet www.arera.it il 1.06.2012).

16.4 Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo.

16.5 Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore e, ove necessario, previa integrazione del Contratto.

16.6 Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

16.7 Qualora il Cliente abbia ceduto a terzi a qualunque titolo il gas somministrato, il Fornitore, salvo l'esperimento delle azioni civili e/o penali del caso, si riserva, previa contestazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima, di sospendere la fornitura fino alla cessazione della condotta vietata e fino all'integrale riscossione del danno subito, salva la facoltà del rimedio della risoluzione del presente contratto.

17 Trasporto e distribuzione del gas (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)

17.1 Il quantitativo di gas naturale necessario al Cliente viene trasportato da reti primarie nazionali e/o regionali e da reti locali tramite la società di distribuzione titolare della concessione comunale. Il Fornitore si impegna a stipulare contratti di trasporto e distribuzione con le suddette società, ma non avrà nessuna responsabilità nei confronti del Cliente sulle conseguenze causate da interruzioni dovute alle reti di trasporto stesse.

17.2 In particolare, il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile e nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei suoi confronti in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore, ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione locale e/o lungo la rete di trasporto nazionale in alta pressione gestita dal Trasportatore.

17.3 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.

17.4 I costi di trasporto e di vettoriamento sono compresi nelle condizioni economiche applicate. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi.

17.5 Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al Cliente gli eventuali oneri richiesti dal Distributore per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti.

17.6 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di applicare al Cliente un importo in quota fissa pari a 23,00 euro (IVA esclusa) come previsto nella Sezione Economica Contrattuale per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente dal Cliente per il tramite del Fornitore. Rientrano fra tali prestazioni, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc.

18 Responsabilità relative all'impianto (disposizioni applicabili soltanto alla somministrazione di gas naturale)

18.1 L'attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest'ultimo del certificato di conformità dell'impianto come previsto dalla legge 46/90 (pubblicata in GURI n. 59 del 12.3.1990) e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dalle norme UNI-CIG di cui alla legge n. 1083 del 6/12/71 (pubblicata in GURI n. 320 del 20.12.1971) e ss.mm.ii. e alla legge 46/90 e di osservare tutte le norme e/o leggi e regolamenti interni e nell'utilizzo del gas.

18.2 Il Cliente dichiara inoltre di osservare le disposizioni previste dalla delibera ARERA n. 40/2004 e ss.mm.ii.

18.3 Il Fornitore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del distributore e/o del Cliente.

18.4 Nel caso di irregolarità del funzionamento dell'impianto, il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi o a cose salvo che detti danni non siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave

18.5 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore www.irenlucegas.it e in quello del contraente www.cig.it; detti moduli dovranno essere inviati secondo le modalità specificate all'indirizzo riportato nei moduli stessi. Per le informazioni relative alla copertura assicurativa ed alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è attivo il Numero Verde 800 166 654 dello Sportello del Consumatore di Energia. Informazioni in merito ai sinistri aperti sono rinvenibili presso il Comitato Italiano Gas (CIG) Numero Verde: 800.929.286, fax: 02.72001646, mail: assigas@cig.it, sito internet: www.cig.it.

19 Condizioni economiche della fornitura e oneri a carico del Cliente

19.1 Le condizioni economiche della fornitura dell'energia elettrica e/o del gas naturale sono indicate nella apposita Sezione Economica Contrattuale.

19.2 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica verranno applicate al Cliente anche eventuali ulteriori condizioni e/o i servizi aggiuntivi indicati nella citata Sezione Economica Contrattuale.

19.3 I prezzi contrattuali specificati nella Sezione Economica Contrattuale che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente quota energia) rimarranno validi sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo sottoscritto o altra specifica data indicata dal Fornitore nella Sezione Economica Contrattuale. Il Fornitore, almeno tre mesi prima di tale termine comunicherà per iscritto al Cliente, l'eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione del Fornitore, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prorogato sino a nuova comunicazione da parte del Fornitore, effettuata sempre con un preavviso minimo di tre mesi.

19.4 Nel caso di prezzi indicizzati i prezzi varieranno in base all'indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nella citata Sezione Economica Contrattuale. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Nel caso di corrispettivi di riferimento determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i corrispettivi varieranno con la cadenza e la modalità determinati da quest'ultima.

19.5 Sono a carico del Cliente gli oneri di trasporto, le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero dalle Delibere dell'Autorità al momento vigenti. 19.2.4bis Verrà applicato al Cliente un Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo commisurato al valore della PCV (prezzo commercializzazione e vendita), come definito nell'Allegato A alla Delibera ARERA 156/07 e ss.mm.ii.

19.6 Sono altresì a carico del Cliente gli oneri di dispacciamento per il mercato libero, definiti dalla Delibera ARERA n. 111/06 e ss.mm.ii., ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento (ove non diversamente specificato nella Sezione Economica Contrattuale), nonché altri oneri che dovessero essere posti a carico dell'utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Tali oneri sono applicati all'energia e alle perdite di rete. Per i punti di prelievo trattati su base oraria, il Cliente riconosce al fornitore il corrispettivo per l'aggregazione delle misure previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 107/09 e ss.mm.ii. (TIS).

19.7 Nel caso di offerta con sconto rispetto al prezzo di maggior tutela definito dall'ARERA, non verranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero come sopra menzionati, ma quelli determinati dal prezzo dispacciamento (corrispettivo "PD") definito dall'ARERA nell'Allegato A alla Deliberazione 156/07 e ss.mm.ii. Nel medesimo caso sarà inoltre applicato un corrispettivo di valore pari alla componente di perequazione PPE definito nel medesimo Allegato A alla Delibera 156/07 e ss.mm.ii. Inoltre, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente i conguagli annuali di cui al Titolo IV Sezione 1 e 2 del TIS.

19.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente la componente "CMOR", derivante da un'eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi dal Fornitore, addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA ARG/elt 191/09 pubblicata in GURI n. 31 SO n. 25 del 08.02.2010 e ss.mm.ii. ARG/elt219/10 e ss.mm. ii. pubblicata sul sito dell'ARERA in data 10.12.2010 Ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla Delibe ra ARERA del 25 gennaio 2008 n.4/08 e ss.mm.ii., il Fornitore ha titolo a richiedere al Cliente non domestico il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall'esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching.

19.9 Ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato C (TIC) alla Delibera ARERA ARG/elt 199/11 e ss.mm.ii., il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore e derivanti dall'attività di voltura, subentro e cambio fornitura.

19.10 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta/fattura l'IVA, i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti alla fornitura.
19.11 I corrispettivi di somministrazione si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6, nonché eventuali altri diritti che le Autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali.
19.12 Il Cliente è tenuto a versare al fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in proprio nome in esecuzione dei mandati come specificato nell'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
19.13 Relativamente alla somministrazione di gas naturale verranno applicate al Cliente anche eventuali ulteriori condizioni e/o i servizi aggiuntivi indicati nella Sezione Economica Contrattuale.
19.14 Saranno inoltre fatturati al Cliente, qualora non diversamente previsto nella Sezione Economica Contrattuale, le quote fissa e variabile di vendita al dettaglio (QVD) oltre, gli sconti e/o le condizioni particolari indicate nella Sezione Economica Contrattuale. I valori e le eventuali variazioni dei corrispettivi sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall'ARERA.
19.15 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas con sconto rispetto al "prezzo di riferimento" per prezzo di riferimento si intende sia per i clienti aventi diritto al servizio di tutela così come definiti nell'Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. sia per gli altri clienti, il prezzo di vendita di riferimento come definito dall'ARERA nell'Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. Tale prezzo di riferimento subirà le variazioni definite dalle autorità competenti. Eventuali componenti aggiuntive, definite da IREN MERCATO, verranno indicate dalla società stessa nell'Allegato "Sezione Economica Contrattuale".
19.16 Nel caso di Contratto di somministrazione di gas a prezzo fisso, tale prezzo fisso sostituisce la componente relativa alla copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso e rimarrà invariabile sino alla conclusione del trimestre in cui cade il termine della validità del prezzo fisso sottoscritto o altra specifica data indicata dalla società stessa nell'Allegato "Sezione Economica Contrattuale". Il Fornitore, tre mesi prima di tale termine, comunicherà per iscritto al Cliente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, l'eventuale variazione del prezzo fisso e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità. Dalla data di ricezione del la comunicazione, il Cliente potrà esercitare il recesso con le modalità ed i termini previsti nella sopracitata comunicazione. In mancanza della predetta comunicazione di IREN MERCATO, il periodo di validità dei corrispettivi in quel momento vigenti s'intenderà automaticamente prolungato per ogni ulteriore periodo contrattuale sino a nuova comunicazione da parte di IREN MERCATO, effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.
19.17 Nel caso di Contratti di somministrazione di gas a prezzo indicizzato, il suddetto prezzo varierà in base all'indice specifico, con la cadenza e le modalità specificate nell'Allegato "Sezione Economica Contrattuale".
19.18 Oltre alle componenti indicate nei punti precedenti, verranno fatturati al Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da IREN MERCATO nei confronti del distributore di gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas così come definite dall'art. 10 dell'Allegato A, delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii.. Inoltre, saranno fatturati al Cliente le imposte (imposta erariale di consumo e addizionale regionale) ed eventuali ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni introdotti dalle competenti autorità o in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore.
19.19 Le componenti di cui sopra verranno applicate ai volumi con adeguamento, laddove necessario, al potere calorifico superiore convenzionale determinato, secondo le disposizioni del TIVG. I volumi di gas naturale prelevati presso gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno corretti mediante l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas "C" secondo le disposizioni delle Delibere dell'ARERA ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii. e ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii..
19.20 Le suddette voci nonché gli eventuali oneri diversi dalla fornitura costituiscono l'imponibile al quale viene applicata l'IVA.
19.21 Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative bollette/fatture.
19.22 Nel sito www.irenlucegas.it sono a disposizione del Cliente informazioni circa i corrispettivi indicati nelle offerte e circa le aliquote delle imposte.

20 Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas e di energia elettrica

I) Accertamento consumi gas

20.1 Ogni consumo di gas misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.
20.2 La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell'attività di lettura, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.
20.3 Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Distributore l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi. In caso di assenza del Cliente, durante il giro di lettura, il personale incaricato dal Distributore lascerà all'utenza del Cliente stesso un'apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, comunque, mette a disposizione del Cliente una o più modalità di autolettura dei consumi, dandone specifica indicazione in bolletta. L'autolettura, se comunicata secondo le istruzioni riportate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione solo qualora validata dal Distributore.
20.4 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.

In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Clien te. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà i consumi stessi sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente o dal distributore. In assenza del dato verrà utilizzato il consumo annuo per la tipologia di utenza e per la zona climatica, utilizzando il profilo di prelievo di cui all'Allegato A della Delibera 229/2012/Gas del 31 maggio 2012 e ss.mm.ii.
20.5 Il Fornitore si riserva altresì di richiedere l'autolettura al Cliente.
20.6 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante un sopralluogo volto a verificare l'esattezza della lettura registrata oppure la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento.
20.7 Qualora il Cliente decida di optare per tali possibilità, dovrà comunque presentarne apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato nei seguenti casi: - per il caso di richiesta di sopralluogo per verificare l'esattezza della lettura registrata, qualora la lettura risulti esatta; - per il caso di richiesta di verifica del gruppo di misura, qualora il misuratore risulti regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.
20.8 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

II) Accertamento consumi di energia elettrica

20.9 Ogni consumo di energia elettrica misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente. La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore quale soggetto responsabile dell'attività di lettura secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente.
20.10 La lettura dei misuratori viene attuata tramite telelettura a distanza nel caso di misuratori atti a rilevare le letture mediante questa modalità o tramite personale incaricato dal Distributore.
20.11 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore.

In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente. In tutti i casi di assenza di dati circa il consumo storico, il Fornitore determinerà la stima dei consumi stessi tenuto conto del consumo di utenze analoghe o del dato di consumo annuo dichiarato dal Cliente, avendo anche riguardo alla potenza installata (kW).
20.12 Il Cliente può richiedere la verifica della correttezza della misurazione dei consumi mediante la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Il Fornitore provvederà ad indicare al Cliente il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante. Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore oltre ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e il Fornitore in conseguenza comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta, provvedendo agli eventuali e conseguenti addebiti o accrediti.
20.13 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali importi addebitatigli dal Distributore, per la quota di competenza, ai fini della ricostruzione dei consumi.

21 Fatturazione, pagamenti

21.1 Sia per la sola somministrazione di energia elettrica, sia per la somministrazione di gas naturale, la fatturazione avviene, con la periodicità e le modalità indicate nell'apposita Sezione Economica Contrattuale.
21.2 Il pagamento dei corrispettivi oggetto della bolletta/fattura deve essere effettuato entro la data di scadenza ivi indicata che non potrà essere inferiore a venti giorni solari dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso i canali di incasso indicati in bolletta. L'eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente può avvenire, ove ne sussistano i presupposti, in seguito a richiesta scritta del Cliente ovvero su iniziativa del Fornitore.
21.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine fissato nella bolletta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita
21.4 Nel caso in cui il Cliente richieda una rateizzazione dei pagamenti per fattispecie non previste dalla regolazione ARERA, il Fornitore, in caso di accettazione della richiesta, si riserva di addebitare al Cliente i costi legati alla gestione del piano di rateizzazione per un importo in quota fissa pari a 10 euro.
21.5 Nel caso in cui il Cliente richieda un duplicato cartaceo di una bolletta precedentemente ricevuta, Iren Mercato si riserva di addebitare al Cliente, un importo in quota fissa paria a: 1 euro, per ogni duplicato consegnato presso gli sportelli di Iren Mercato; 2 euro, per ogni duplicato trasmesso via posta ordinaria.

22 Pronto Intervento e Servizio Guasti elettrici

22.1 Il Fornitore, con la prima bolletta utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) del Distributore competente per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo. Nel caso di successiva variazione di detti numeri, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di Pronto Intervento (gas naturale) e /o Servizio Guasti elettrici (energia elettrica) con la bolletta successiva.

23 Legge applicabile e Foro Territoriale competente

23.1 Per quanto non previsto dal Contratto di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di vendita di energia elettrica e di gas naturale nel mercato libero, sono applicabili le leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e gli usi vigenti.
23.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello:

- del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza;
- del Tribunale di Torino, per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica per forniture relative a sedi ubicate in Torino e Provincia di Torino;
- dei Tribunali di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena per tutti i contratti stipulati con clienti non domestici aventi a oggetto la somministrazione di energia elettrica e/o gas per forniture relative a sedi ubicate nelle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e Modena;
- del Tribunale di Genova per tutti gli altri contratti stipulati con clienti non domestici.

23.3 Il Cliente, al fine di addivenire ad una possibile soluzione delle eventuali controversie con il Fornitore ha sempre la possibilità di utilizzare il Servizio Conciliazione Clienti Energia ("Servizio Conciliazione"), presso Acquirente Unico S.pA. Il Servizio di conciliazione è gratuito, si svolge on line ed è attivabile dopo aver presentato un reclamo scritto al Fornitore. Per attivare il Servizio Conciliazione il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sitowww.conciliazione.energia.it.

23 bis Procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Per eventuali controversie che non siano state risolte a seguito della presentazione di un reclamo e di relativa risposta ed eventuale azione correttiva , il Cliente può utilizzare lo strumento della conciliazione che può essere attivata presso il Servizio di Conciliazione clienti energia ("Servizio Conciliazione"), presso Acquirente Unico S.p.A., oppure presso organismi ADR riconosciuti, nonché presso le Camere di commercio che hanno aderito alla Convenzione sottoscritta dall' ARERA e Unioncamere, il tutto come descritto nel sito dell'ARERA all'indirizzo http://www.arera.it/it/consumatori/ conciliazione.htm
Per attivare il Servizio Conciliazione presso l'Acquirente Unico il Cliente è tenuto a registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it; il Servizio di Conciliazione presso l'Acquirente Unico è gratuito.
Nei settori dell'energia elettrica e del gas il tentativo di conciliazione a far data dal 1° Gennaio 2017 è una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Iren Mercato si impegna a partecipare all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

24 Clausola generale

23.1 Fermo restando quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali e/o ulteriori clausole contrattuali contenute in atti perfezionatisi tra il Fornitore e il Cliente e inerenti alla somministrazione di gas e/o energia elettrica prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita.

25 Nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali

25.1 La nota informativa concernente il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione, è fornita in allegato alla presente documentazione contrattuale e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
25.2 La nota informativa di cui al precedente art. 25.1, ed eventuali successive revisioni, viene pubblicata sul sito www. irenlucegas.it ed è reperibile presso gli uffici del Fornitore.

26 Registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131 (pubblicato in GURI n. 99 del 30.4.1986).
Iren Mercato S.p.A. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Iren Mercato S.p.A. ha, altresì, adottato il Codice Etico del Gruppo Iren che definisce i valori di etica aziendale il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.
Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività, Iren Mercato S.p.A. si atterrà a quanto disposto nel suddetto Codice Etico, nonché a quanto indicato nel proprio Modello organizzativo.
Il Codice Etico e il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 di Iren Mercato S.p.A. sono consultabili sul sito web www.irenlucegas.it

Iren Mercato S.p.A.

Rev. 23/03/2024

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, "GDPR") e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell'interessato vengono raccolti e trattati da IREN MERCATO S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (di seguito: "Titolare" o "Iren Mercato"), e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati.

1. Finalità del trattamento.

a. Finalità contrattuali e legali.

I dati personali dell'interessato saranno trattati da Iren Mercato per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale, nonché per le ulteriori finalità inerenti gli adempimenti di legge.

I dati personali dell'interessato saranno trattati da Iren Mercato in fase preliminare all'attivazione del rapporto contrattuale, anche sulla base del legittimo interesse – in conformità a quanto rappresentato dal Garante della Privacy con Provvedimento n° 9141941 del 19/09/2019, per finalità di controllo dei rischi di credito e prevenzione delle frodi. I suddetti dati, utilizzati da Iren Mercato esclusivamente a ¬fini di verifi¬ca di af¬fidabilità e puntualità nei pagamenti, vengono acquisiti attraverso l'accesso a: Sistemi di Informazioni Creditizie (come previsto dal Decreto Legge 124/2017), sistemi informativi di società autorizzate e da archivi o registri pubblici. Inoltre, Iren Mercato potrà utilizzare (anche in combinato con i dati di cui sopra) informazioni statistiche e dati acquisiti in relazione a rapporti contrattuali già in corso od estinti con Iren Mercato a fini di determinazione di un giudizio sintetico (score) di affi¬dabilità creditizia del cliente.

I dati sullo stato e sulla puntualità del Cliente nei pagamenti relativi a rapporti contrattuali già in corso od estinti con Iren Mercato, una volta acquisiti saranno conservati e trattati per la tutela delle ragioni di credito di Iren Mercato a fini di valutazione di eventuali ulteriori adesioni e/o proposte contrattuali sottoscrivibili dal Cliente.

b. Finalità di marketing

In caso di consenso dell'interessato, i suoi dati saranno raccolti e trattati da Iren Mercato per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms, o di altro tipo) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

c. Finalità di profilazione

In caso di consenso esplicito, i suoi dati saranno raccolti e trattati da Iren Mercato per la creazione di profili e per l'analisi delle sue abitudini o scelte di consumo sulla base del dettaglio dei suoi acquisti nonché dei dati forniti direttamente dal cliente o raccolti dal Titolare e quindi anche al fine di fornirLe, attraverso le modalità indicate alla lettera b), offerte personalizzate.

d. Finalità di marketing di terzi

In caso di consenso esplicito, i suoi dati saranno comunicati a società terze, incluse le società del Gruppo Iren nonché le società controllate e/o collegate, operanti nelle categorie economiche dei servizi energetici, idrici, ambientali, della distribuzione, dei servizi assicurativi, bancari e finanziari, dei servizi e prodotti tecnologici legati all'efficienza energetica, della telefonia e dei servizi informatici per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore).

e. Finalità di fidelizzazione

I dati personali dell'interessato potranno essere trattati da parte di Iren Mercato, in virtù delle valutazioni effettuate circa il bilanciamento d'interessi tra Titolare e interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. f) del GDPR, per finalità di proposta, in maniera automatizzata e tradizionale, di iniziative di fidelizzazione per premiare la fedeltà del cliente tramite sconti, premi o altre facilitazioni.

f. Soft Spam

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 130 comma 4 del D. Lgs. 196/2003 e delle Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam - 4 luglio 2013 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, l'indirizzo email indicato dall'interessato in sede di acquisto di un prodotto o di un servizio di Iren Mercato, potrà, essere utilizzato dal Titolare per l'invio di comunicazioni email aventi ad oggetto la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati dall'interessato a condizione che l'utente non eserciti il diritto di opposizione nei modi descritti al successivo paragrafo 5.

g. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction")

Iren Mercato potrà inoltre contattarLa al fine di effettuare indagini circa la rilevazione del grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati alla clientela. E' facoltà del Cliente rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica, non verranno usati né ceduti a terzi per altri scopi. Le informazioni saranno trattate sotto forma di statistiche aggregate in modo che non sia possibile risalire all'identità del Cliente o collegare ad essa le risposte.

h. Credit reminder

Il Titolare potrà trattare i Suoi dati personali per inviarle con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms) comunicazioni finalizzate al pagamento del credito vantato nei Suoi confronti.

i. Attività di analisi statistiche e reportistica

IREN Mercato potrà inoltre trattare i Suoi dati personali allo scopo di svolgere, anche attraverso la raccolta dei dati di navigazione, attività di reportistica ed analisi, poste in essere direttamente dal Titolare, al fine di creare report e statistiche inerenti le attività commerciali di IREN Mercato, per valutare, analizzare e migliorare i propri prodotti e servizi.

l. Pianificazione degli interventi nell'ambito dell'emergenza COVID-19

IREN Mercato, nell'ambito delle attività di programmazione e gestione degli interventi presso abitazione del cliente nell'ambito dell'emergenza COVID-19, potrà trattare informazioni inerenti la presenza all'interno dell'abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

2. Categoria dei dati raccolti. Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. **a**. (Finalità contrattuali e legali) sono: dati e recapiti del Cliente (a titolo esemplificativo: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; partita IVA; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità, sesso; indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), coordinate bancarie per la gestione dei pagamenti dematerializzati, dati e recapiti del delegato (a titolo di esemplificativo: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; tipo, numero e dati di rilascio del documento di identità, indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile); Indirizzo di recapito e/o di installazione del Prodotto (nome cognome; indirizzo).

I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. **b**., **c**., e **d**. (Finalità di marketing, profilazione, marketing di terzi) sono: dati e recapiti del Cliente (a titolo esemplificativo: nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; partita IVA; indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile), dati e recapiti del delegato (nome e cognome; luogo e data di nascita; codice fiscale; indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile); Indirizzo di recapito e/o di installazione del Prodotto (nome cognome; indirizzo).

Per il perseguimento della finalità di cui al paragrafo 1 lett. f. (Finalità di soft spam) Iren Mercato tratterà il dato relativo all'indirizzo e-mail.

I dati raccolti e trattati da Iren Mercato per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. **e**., **g**., **h**. e **i**. (Finalità di fidelizzazione, di verifica della qualità del servizio reso e di credit reminder, attività di analisi statistiche e reportistica) sono: dati personali di contatto (nome e cognome; dati contrattuali; indirizzo e-mail; numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a. (Finalità contrattuali e legali) è necessario, in quanto costituisce un requisito essenziale per la conclusione del Contratto.

Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di svolgere le attività, ivi indicate.

Per il trattamento dei dati personali per tali finalità non è necessario il Suo consenso, ai sensi dell'articolo 6, lett. b. e c. del GDPR.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. **b**., **c**. e **d**. (Finalità di marketing, profilazione e marketing di terzi) è facoltativo, il Titolare provvederà al perseguimento delle finalità solo se espressamente e specificamente autorizzato dal cliente al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le attività, ivi indicate, ma non impedirà l'esecuzione del Contratto.

Il trattamento dei dati personali per tali finalità necessita del consenso informato dell'interessato espresso singolarmente per ognuna delle finalità indicate ai sensi dell'articolo 6, lettera a, del GDPR ed ai sensi della normativa italiana di armonizzazione.

In ogni caso, l'interessato potrà revocare il consenso espresso in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.

In virtù delle valutazioni effettuate circa il bilanciamento d'interesse tra Titolare e interessato, il trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. da e. a i.) (Finalità di fidelizzazione, di soft spam, di verifica della qualità del servizio reso e di credit reminder, attività di analisi statistiche e reportistica) si fonda, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. **f**) del GDPR, sul legittimo interesse del Titolare del trattamento.

Lei potrà in ogni caso opporsi ai sensi dell'art. 21 par. 1 del GDPR al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità da e. ad i. contattando in qualunque momento il Titolare del trattamento ai recapiti indicati al successivo paragrafo 5.

I dati raccolti e trattati dal Titolare per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1 lett. l. (Pianificazione degli interventi nell'ambito dell'emergenza COVID-19) sono: dati personali di contatto (nome e cognome; numero di telefonia fissa, numero di telefonia mobile informazioni inerenti la presenza all'interno dell'abitazione di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario).

Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1 lettera l. (Pianificazione degli interventi nell'ambito dell'emergenza COVID-19). Un Suo eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrà impedire lo svolgimento del servizio. La informiamo che la base giuridica dei trattamenti di cui al paragrafo 1 lettera l. identificata dal Titolare è la salvaguardia dell'interesse vitale dell'interessato o altra persona fisica, ai sensi dell'articolo 6, lettera d) del GDPR.

3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

I dati trattati per le finalità contrattuali e legali di cui al paragrafo 1 lett. a. (Finalità contrattuali e legali) saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del contratto ed all'adempimento di eventuali obblighi legali ai quali sia soggetto il titolare del trattamento.

I dati forniti dal cliente saranno trattati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. **b**. **c**. e **d**. (Finalità di profilazione, marketing e marketing di terzi) fin quando il cliente non chieda di revocare il proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità. I dati relativi al dettaglio degli acquisti, conformemente a quanto disposto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 'Fidelity card' e garanzie per i consumatori, verranno conservati per 12 mesi dalla registrazione per finalità di profilazione e per 24 mesi dalla registrazione per finalità di marketing.

I dati trattati per la finalità di cui al paragrafo 1 lett. da **e**. **f**. **g**. **h. l**. (Finalità di fidelizzazione, Soft Spam, di verifica della qualità del servizio reso, di credit reminder e Pianificazione degli interventi nell'ambito dell'emergenza COVID-19) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla perseguimento della suddetta finalità ed, in ogni caso, sino a che il cliente non eserciti il diritto di opposizione a tale trattamento.

Per il perseguimento della sola finalità descritta alla lettera i. del par. 1 (attività di analisi statistiche e reportistica), i suoi dati personali potranno essere trattati sino a 2 anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati.

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno del Titolare in qualità di Incaricati del trattamento. Inoltre, Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato dalle Società del Gruppo Iren nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy.irenmercato@gruppoiren.it.

I dati personali potranno essere trattati da soggetti che forniscono prestazioni o servizi strumentali, anche di natura tecnica ed organizzativa, alle finalità indicate nel paragrafo 1, tra cui:

- soggetti incaricati della gestione e assistenza dei clienti e dei consumatori;
- soggetti incaricati di stampare e inviare le bollette;
- soggetti incaricati di recuperare i crediti maturati;
- soggetti incaricati di valutare l'efficienza ed efficacia del servizio reso;
- soggetti che effettuano servizi di data entry;
- soggetti che svolgono attività di istruzione pratiche per il riconoscimento delle detrazioni fiscali in relazione all'installazione di impianti fotovoltaici e caldaie.

I dati potranno essere trasferiti all'estero sia in paesi UE che in paesi extra UE previa adozione delle cautele previste dagli articoli 46 e 47 del GDPR.

I dati personali potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento:

- altre società del Gruppo Iren;
- Società di factoring.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

5. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla presente policy). Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo indicato al par. 6 oppure un'e-mail a privacy.irenmercato@gruppoiren.it.

6. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è IREN MECATO S.p.A., con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo 7 - 16122 Genova.

Per contattare il Titolare o conoscere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare si invii una comunicazione all'indirizzo e-mail privacy.irenmercato@gruppoiren.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è una persona appartenente al Gruppo IREN.

Ogni contatto con il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) potrà avvenire inviando una e-mail a: dpo@gruppoiren.it

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Articoli da 15 a 22 Regolamento Europeo 679/2016

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare l'accesso, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante

LIVELLI EFFETTIVI DI QUALITÀ RIFERITI ALL'ANNO 2023

Le Tabelle qui di seguito, riportano i risultati degli standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas naturale, relativi all'anno 2023 di IREN MERCATO ed i livelli di qualità commerciale da rispettare, come previsto dalla delibera 413/2016/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ss.mm.ii. Sono specifici gli standard di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente; sono generali gli standard di qualità riferiti al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità sono previsti indennizzi automatici. Gli indennizzi automatici sono corrisposti con le modalità previste dalla normativa vigente.
La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere, nelle opportune sedi, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AL MERCATO LIBERO (DELIBERA N. 413/2016/R/com ARERA e ss.mm.ii.)

Indicatore	Standard generale	Valori rilevati											
Specifici	Energia Elettrica	Clienti Domestici			Clienti Altri Usi			Clienti Media Tensione			Clienti Multisito		
		Tempo Medio giorni	Casi	Numero Indennizzi Erogati	Tempo Medio giorni	Casi	Numero Indennizzi Erogati	Tempo Medio giorni	Casi	Numero Indennizzi Erogati	Tempo Medio giorni	Casi	Numero Indennizzi Erogati
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari	23	7.113	820	34	1.269	229	33	24	5	6	7	1
Tempo massimo di rettifica fatturazione	60 giorni solari (90 gg per le fatture con periodicità quadrimestrale)	44	16	3	29	4	1	Nessuna prestazione eseguita			Nessuna prestazione eseguita		
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	30	19	0	13	5	0	Nessuna prestazione eseguita			Nessuna prestazione eseguita		

Indicatore	Standard generale	Valori rilevati							
Generale	Energia Elettrica	Clienti Domestici		Clienti Altri Usi		Clienti Media Tensione		Clienti Multisito	
		%	Casi	%	Casi	%	Casi	%	Casi
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari.	95%	86%	2.260	74%	373	100	5	100	4

I dati riportati si riferiscono alle pratiche ricevute nel 2023, il tempo medio è calcolato sulle risposte fornite nel 2023. Gli indennizzi sono quelli effettivamente erogati nel 2023 e riferiti a pratiche ricevute nell'anno 2023

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI GAS NATURALE (DELIBERA N. 413/2016/R/com ARERA e ss.mm.ii)

Indicatore	Standard generale	Clienti domestici gas tutela			Clienti domestici gas libero			Clienti multisito			Condominio uso domestico gas tutela			Condominio uso domestico gas libero			Attività di Servizio Pubblico libero		
Specifici	Gas naturale	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi	Tempo medio giorni	Casi	Inden-nizzi
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti.	30 giorni solari	26	484	86	48	9.166	2.188	24	3	0	47	23	8	47	137	25	61	27	8
Tempo massimo di rettifica fatturazione.	60 giorni solari (90 gg per le fatture con periodicità quadrimestrale)	26	18	3	63	156	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione.	20 giorni solari	139	1	0	13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicatore	Standard generale	Valori rilevati									
Generale	Gas naturale	Clienti domestici gas tutela		Clienti domestici gas libero		Clienti multisito		Condominio uso domestico gas tutela		Condominio uso domestico gas libero		Attività di Servizio Pubblico gas libero	
		%	Casi	%	Casi	%	Casi	%	Casi	%	Casi	%	Casi
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari.	95%	45%	115	42%	1.186	0%	0	25%	4	73%	17	60%	5

TABELLA 1 - STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE
ai sensi Delibera 413/2016/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ss.mm.ii.

Livelli specifici di qualità	Termini previsti dall'Autorità	Indennizzo		
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 30 gg. ma entro 60 gg.	Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 90 gg.	Prestazione eseguita oltre 90 gg.
		25 euro	50 euro	75 euro
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 60 gg. ma entro 120 gg.	Prestazione eseguita oltre 120 gg. ma entro 180 gg.	Prestazione eseguita oltre 180 gg.
		25 euro	50 euro	75 euro
	90 gg solari per fatture con periodicità quadrimestrale	Prestazione eseguita oltre 90 gg. ma entro 180 gg.	Prestazione eseguita oltre 180 gg. ma entro 270 gg.	Prestazione eseguita oltre 270 gg.
		25 euro	50 euro	75 euro
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	Prestazione eseguita oltre 20 gg. ma entro 40 gg.	Prestazione eseguita oltre 40 gg. ma entro 60 gg.	Prestazione eseguita oltre 60 gg.
		25 euro	50 euro	75 euro

TABELLA 2 - STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE
ai sensi Delibera 413/2016/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e ss.mm.ii.

Livelli generali di qualità	Termini previsti dall'Autorità
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari.	95 %

(Mod. LIV2023ML)